PROYECTO DE DECRETO

Decreto de conclusión del segundo tramo de migración al Ingreso Universal Único

Declara concluido el segundo tramo de migración al IUU (Programa de Acompañamiento Social al módulo de desempleo de transición y pensión para madres de siete o más hijos al módulo por hijo), con lo que rigen las derogaciones y el cierre de altas dispuestos por la ley del IUU, cesa la prórroga del programa, y deroga o adecúa las normas reglamentarias y ministeriales de origen.

Propuesta 72: Un solo ingreso en lugar de todos los planes
Cuándo: Fase II · al cierre del segundo tramo, antes del 30/6/2029 («Ley del Ingreso Universal Único», art. 15 inc. b)
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU. Lo que tiene rango de ley (derogación del art. 2 del Decreto 198/2024 y cierre de altas de la Ley 23.746) opera por la ley del IUU («Ley del Ingreso Universal Único», art. 16 inc. b); este decreto declara la fecha y adecúa normas de rango inferior.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° [●] del Ingreso Universal Único, la Ley N° 23.746, el Decreto N° 198/2024, el Decreto N° [●] reglamentario de la Ley N° [●], la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 15 de la Ley N° [●] dispuso que la migración al Ingreso Universal Único se realice en tres tramos y que el Poder Ejecutivo nacional declare por decreto la conclusión de cada uno, y que el segundo tramo comprende el Programa de Acompañamiento Social y la pensión para madres de siete o más hijos.

Que el artículo 16, inciso b), de esa ley deroga, a partir de la fecha en que se declare concluido el segundo tramo, el artículo 2° del Decreto N° 198/2024, y dispone que desde entonces la Ley N° 23.746 deje de admitir nuevas altas, sin perjuicio de la cláusula de no pérdida para sus titulares.

Que el artículo 23 de esa ley prorrogó el Programa de Acompañamiento Social, sin nuevas altas, desde el vencimiento del plazo fijado por el artículo 1° de la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y hasta la migración de cada titular, y que la prórroga cesa para el programa al declararse concluido el segundo tramo.

Que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) certificó, mediante el informe que obra en las actuaciones, que la totalidad de las personas titulares de ambos programas fue migrada de oficio al módulo que corresponde, con liquidación del complemento de no pérdida cuando correspondía y sin interrupción de pagos.

Que, concluida la migración, corresponde dejar sin efecto las normas de rango reglamentario y ministerial que regulan los programas absorbidos, transferir a la ANSES la información necesaria y reasignar los créditos presupuestarios.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 15 de la Ley N° [●].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Conclusión del segundo tramo. Declárase concluido el segundo tramo de migración al Ingreso Universal Único previsto en el artículo 15, inciso b), de la Ley N° [●], a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación del presente.

ARTÍCULO 2°.- Certificación. Apruébase el informe de certificación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre la migración del segundo tramo, que obra en las actuaciones del Visto. La ANSES lo publica en su sitio oficial, con la cantidad de titulares migrados por programa de origen, la cantidad de complementos de no pérdida liquidados y los reclamos en trámite, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 3°.- Efectos legales. A partir de la fecha del artículo 1° rigen la derogación y el cierre de altas dispuestos por el artículo 16, inciso b), de la Ley N° [●], y cesa para el Programa de Acompañamiento Social la prórroga del artículo 23 de esa ley. Las referencias a ese programa contenidas en normas de cualquier rango se entienden hechas al módulo de desempleo de transición del Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 4°.- Decreto N° 198/2024. Derógase, a partir de la fecha del artículo 1°, el Decreto N° 198/2024 en todo lo que no haya sido derogado por el artículo 16, inciso b), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 5°.- Normas ministeriales del Programa de Acompañamiento Social. Déjanse sin efecto, a partir de la fecha del artículo 1°, la Resolución N° 90/2026 del Ministerio de Capital Humano y las demás resoluciones de ese ministerio reglamentarias del Programa de Acompañamiento Social. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia dicta, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, el acto que enumere las normas alcanzadas.

ARTÍCULO 6°.- Pensión de la Ley N° 23.746. Desde la fecha del artículo 1° no se admiten nuevas solicitudes de la pensión de la Ley N° 23.746. Las solicitudes presentadas antes de esa fecha se resuelven conforme esa ley y, si se otorgan, se liquidan como módulo por hijo del Ingreso Universal Único con la cláusula de no pérdida. El organismo que liquidaba la pensión transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días, los registros necesarios, y las normas reglamentarias de esa ley se aplican solo en lo que no se opongan a la Ley N° [●] y a su reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Traspaso de información. El ministerio con competencia en materia de niñez y familia transfiere a la ANSES, dentro de los treinta (30) días de la publicación del presente, la información y los registros del Programa de Acompañamiento Social necesarios para la liquidación del módulo de desempleo de transición y la atención de reclamos, con resguardo de los datos personales conforme la Ley N° 25.326.

ARTÍCULO 8°.- Reasignación de créditos. El Jefe de Gabinete de Ministros, en uso de las facultades que le confiere la normativa presupuestaria vigente, reasigna al programa presupuestario del Ingreso Universal Único los créditos del Programa de Acompañamiento Social y de la pensión de la Ley N° 23.746, conforme el artículo 22, inciso a), de la Ley N° [●].

ARTÍCULO 9°.- Comunicación a las personas titulares. La ANSES comunica a cada persona titular, en su recibo de pago y por los medios de contacto registrados, la conclusión de la migración, el módulo que percibe y, en su caso, el complemento de no pérdida.

ARTÍCULO 10°.- Informe. La ANSES publica dentro de los sesenta (60) días de la fecha del artículo 1° un informe sobre el segundo tramo, con la evolución de la cobertura, los montos y los reclamos, y lo remite a la Auditoría General de la Nación.

ARTÍCULO 11°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.